



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
 Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0015968-61.2016.8.26.0050 C-**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **RELIGHTON GOMES DOS SANTOS**

Vistos.

RELIGHTON GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, encontra-se processado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06, isto porque no dia 07 de março de 2016, por volta das 00h17min, na Rua General Jardim, esquina com a Rua Bento Freitas, República, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, vinte e um papérolas de cocaína com peso líquido de 14,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, policiais militares, atendendo a ocorrência de perturbação de sossego, avistaram RELIGHTON em atitude suspeita em via pública, tentando se infiltrar no meio das pessoas e descartando invólucros no chão. Os policiais o abordaram e, em revista pessoal, encontraram seis invólucros contendo cocaína, embalados na mesma forma, sendo que os demais dispensados por RELIGHTON e recuperados pelos policiais.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Apresentada a defesa preliminar, recebida a denúncia (fls. 67), designada instrução criminal durante a qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia (fls. 85/86), com final interrogatório do réu (fls. 87).

Em memoriais, pleiteou a D. Promotora de Justiça a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 91/95); pugnando a D. Defensora pela absolvição, à inexistência de provas suficientes para autorizar a condenação; alternativamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução máxima da pena pelo artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, a outorga de regime inicial aberto e o apelo em liberdade (fls. 133/139).

Ciente o Ministério Público acerca dos documentos juntados pela D. Defensora (fls. 142).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A AÇÃO PENAL É PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade consta do auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de constatação de fls. 14/15 e de exame químico-toxicológico de fls. 74/76.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Calado no flagrante (fls. 09), foi o réu interrogado em Juízo às fls. 87, ocasião em que negou a increpação contida na denúncia, dizendo que participava de uma festa em um bar, com música ao vivo com cinquenta ou sessenta pessoas, o que motivou fosse chamada a polícia, em decorrência da perturbação da vizinhança.

Efetivamente ficou nervoso com a chegada dos policiais, porque trazia consigo dois papелotes de cocaína, comprados de um traficante que ainda estava no interior do bar.

Nega que tivesse dispensado as drogas no chão do estabelecimento e aduz que o referido traficante acabou liberado pelos milicianos.

A prova oral acusatória de fls. 85/86, depoimentos dos policiais seguem no sentido de que foram chamados ao local por conta de perturbação do sossego e, ali, ingressaram no bar, no qual havia várias pessoas, inclusive o réu, que demonstrou nervosismo ao vê-los.

Na posse do réu, somente uma pequena quantidade de drogas porque o restante foi apreendido no chão.

É duvidosa a posse do réu, quanto a maior parte do entorpecente apreendido e recolhido no chão, tendo em vista o grande número de pessoas que se encontravam ali.

Certamente a droga a menor apreendida com o acusado tinha a mesma embalagem daquela recolhida do chão, porque proveniente do mesmo traficante.

O réu não foi visto a entregar droga para terceiro e, devido a situação já mencionada, envolvendo o tumulto e o grande número de pessoas em um bar, não entende o Juízo que exista a certeza necessária, no sentido



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

de atribuir a posse total das drogas ao réu, finalidade narcotráfico.

Bem por isso, suportará a condenação referente às porções que foram encontradas consigo, para uso próprio, conforme deduziu em seu interrogatório judicial, cumprindo-se, por conseguinte, operar a desclassificação para o disposto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Primário (fls. 49/53). Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, de advertência sobre os efeitos do uso das drogas, aplicada isoladamente e eleita dentre as alternativas cominadas à espécie, por atender o princípio da reprovabilidade/suficiência.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar RELIGHTON GOMES DOS SANTOS, qualificado às fls. 18, ao cumprimento de advertência sobre os efeitos do uso de drogas, por subsumir-se ao disposto no artigo 28 “caput” da Lei 11.343/06.

Admonitória oportunamente.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados, tornando os autos conclusos para designação da audiência, encaminhando-se os entorpecentes apreendidos para incineração.

P.R.I.C..

São Paulo, 06 de julho de 2017.

KLAUS MAROUELLI ARROYO
JUIZ DE DIREITO

0015968-61.2016.8.26.0050 - lauda 4